

UGEL-Tocache
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N°.....000794

Tocache; 29 FEB 2024

Vistos: El Oficio N° 028-CEP-SUTE-T, el Memorando N° 1390-2023-GRSM/DRE-UGELT/D, el Informe N° 0059-2023-GRSM-DRE/DO-OO-UE303/NEXUS, la Nota de Coordinación N° 010-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, Nota de Coordinación N° 010-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, el Informe N° 002-2024-GRAM/DRESM-UGEL-T/P-CPPADD/ST-CPPADD, la Opinión Legal N° 010-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, Informe N° 022-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM y el Memorando N° 0107-2024-GRSM-DRE-UGELT/D.

CONSIDERANDO:

Que, con Oficio N° 028-CEP-SUTE-T, de fecha 05 de diciembre del 2023, el Secretario General y la Secretaría de Defensa del SUTE Provincial Tocache, solicita incorporación de un representante de nuestra organización sindical como miembro de la comisión permanente de procesos disciplinarios para docentes, señalando que el 23 de noviembre se aprobó el D.S. N° 018-2023-MINEDU, Decreto que modifica los artículos 91, 194 y 224 del reglamento de la Ley 29944 Ley de Reforma Magisterial aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2013-ED. En dicha modificatoria en su artículo 91 sobre la constitución, estructura y miembros de la comisión de procesos administrativos disciplinarios para docentes, en el numeral 91.2 inciso "c" **"manifiesta un representante de los profesores nombrados de la jurisdicción, acreditado por la organización sindical con mayores números de afiliados"**. En tal sentido nuestra organización sindical somos el sindicato mayoritario de la provincia de Tocache y además reconocido e inscrito en la Dirección de Trabajo y Promoción del Empleo como lo estipula el OFICIO N° 182-2023-GRSM/DRYPE, por lo que acreditamos a los profesores a la comisión de procesos administrativos disciplinarios para docentes a los siguientes:

- ANGELICA DORA REYES ROMERO miembro titular
- CARLOS CALDERON CASTRO miembro alterno

Que, mediante el Memorando N° 1390-2023-GRSM/DRE-UGELT/D, 29 de diciembre del 2023, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, en atención al documento presentado, da a conocer que el SUTE Provincial Tocache, solicita incorporación de un representante de su organización sindical como miembro de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para docentes, por lo que traslada documento a la Jefatura de Administración, a fin de que se evalúe la solicitud y posterior emita un informe técnico;

Que, a través de la Nota de Coordinación N° 010-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, de fecha 15 de enero del 2024, la Jefatura de Administración, solicita a Asesoría Jurídica OPINION LEGAL, sobre oficio presentado por el SUTEP-Tocache solicitando incorporación de un representante de su organización Sindical como miembro de la comisión permanente de procesos administrativos disciplinarios para docentes;

Que, con Nota de Coordinación N° 010-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, de fecha 18 de enero del 2024, la Asesora Jurídica hace de conocimiento al Secretario Técnico de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes, que se ha recepcionado la solicitud del SUTEP, donde requiere que se incorpore un representante de su organización; en tal sentido



solicito a usted tenga a bien hacer un Informe Técnico sobre la procedencia del pedido. Con la finalidad de emitir la opinión legal que se ha solicitado a este Despacho;

Que, por medio del Informe N° 002-2024-GRSM/DRESM-UGE-T/P-CPPADD, de fecha 19 de enero del 2024, el Secretario Técnico de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes, indica en su análisis: Que, efectivamente mediante Decreto Supremo N° 018-2023-MINEDU (23/11/2023), se modifica los artículos 91, 194 y 224 del Reglamento de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2013-ED, indica lo siguiente:

“Artículo 91.- Constitución, estructura y miembros de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes

(...)

91.2. La Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes está conformada por tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros alternos, quienes asumen funciones en casos debidamente justificados. Los miembros de dicha comisión son los siguientes:

(...)

c) Un representante de los profesores nombrados de la jurisdicción, acreditado por la organización sindical con mayor número de afiliados.”

Pero, este propio Decreto Supremo N° 018-2023-MINEDU, indica en su disposición complementaria final lo siguiente:

Única. - Normas complementarias El Ministerio de Educación aprueba las disposiciones complementarias que sean necesarias para la mejor aplicación del presente Decreto Supremo.

Que, por ende, al ser modificado el art.- 91.2 literal c); la norma es bien clara cuando indica que el MINEDU aprueba las disposiciones complementarias; en este caso todavía la RVM N° 091-2021-MINEDU, no ha sido modificado por el presente decreto supremo cuestionado, por cuanto ahí se indica en su art. 6.1.3. Constitución y Competencia, 6.1.3.1 CPPADD numeral 3) Un representante de los profesores nombrados de la jurisdicción, elegido a través de un proceso electoral, 6.1.4 Elección del Representante de los profesores;

Que, entonces la tipificación hecha por el SUTE-Tocache, aún no cuenta con amparo legal complementario, para hacer valer su derecho, por cuanto aún no ha sido modificado a través de una resolución viceministerial, resolución de secretaria general u otro documento idóneo que así lo indique o por lo menos haya sido modificado la RVM N° 091-2021-MINEDU en ese extremo y sus artículos antes indicados, por tanto aún se debe proceder tal cual indica la RVM N° 091-2021-MINEDU en cuanto a la elección del representante de docentes ante la CPPADD, en tanto no exista marco legal complementario que así lo disponga;

Que, por lo que, por lo expuesto y de conformidad con lo está establecido en la RVM N° 091-2021-MINEDU, art.- 6.2.5, en el marco de la Ley N° 29444, se informa:

Proceder conforme lo indica RVM N° 091-2021-MINEDU en cuanto a la constitución y competencia de la CPPADD, en el extremo que todavía está vigente la normativa antes mencionada, así como el art.- 6.1.3.1 CPPADD numeral 3). En tanto no exista marco legal complementario que así lo disponga;

Que, mediante la Opinión Legal N° 010-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, de fecha 22 de enero del 2024, la Asesora Jurídica, recomienda DECLARAR IMPROCEDENTE, el pedido de los Sres de SUTE PROVINCIAL TOCACHE, quienes solicitan la INCORPORACIÓN a la suscripción de “Compromiso operación y mantenimiento”, por lo que de acuerdo a lo analizado en RVM N° 091-2014-MINEDU, y a lo vertido en el Informe N° 002-2024-GRSM/DRESM-UGE-T/P-CPPADD, de fecha 19 de enero del 2024 emitido por el Abog. Luis Bardales Eusebio-Secretario Técnico CPPADD;



000794

Que, por medio del Informe N° 022-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, de fecha 23 de enero del 2024, el Jefe de Administración, deriva la Opinión Legal N° 010-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, a fin de que a través de su despacho autorice proyectar la Resolución Administrativa declarando IMPROCEDENCIA el pedido de los señores del SUTE PROVINCIAL TOCACHE, en donde solicitan la incorporación de un representante de sus organización sindical como miembro de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para docentes, de acuerdo a lo esbozado en la opinión legal;

Que, con Memorando N° 0107-2024-GRSM-DRE-UGELT/D, de fecha 24 de enero del 2024, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, de acuerdo a lo analizado en la RVM N° 091-2014-MINEDU, y tomándose en consideración lo vertido en la Opinión Legal N° 010-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, y el Informe N° 002-2024-GRSM/DRESM-UGE-T/P-CPPADD, mi despacho **AUTORIZA PROYECTAR RESOLUCIÓN DECLARANDO IMPROCEDENTE** el pedido de los señores del SUTE PROVINCIAL TOCACHE;

De conformidad con el Decreto Supremo N° 018-2023-MINEDU (23/11/2023), se modifica los artículos 91, 194 y 224 del Reglamento de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2013-ED y la Resolución Viceministerial N° 091-2014-MINEDU.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE el pedido presentado por los representantes del SUTE PROVINCIAL TOCACHE, donde solicitan la incorporación de un representante de su organización sindical como miembro titular y como miembro alterno de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docente, de acuerdo a lo analizado en la Resolución Viceministerial N° 091-2014-MINEDU, y a lo vertido en el Informe N° 002-2024-GRSM/DRESM-UGE-T/P-CPPADD por el Abog. Luis Bardales Eusebio-Secretario Técnico CPPADD.

ARTÍCULO 2.- ENCARGAR, a la Oficina de Atención al Usuario de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; a SUTE Provincial Tocache y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Regístrese y Comuníquese,

[Firma manuscrita]

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
FFCHC/JA
SEGR/EA-I
SVTM/TA

